

JUZGADO CIVIL - SEDE MBI CAMPO VERDE
EXPEDIENTE : 00157-2014-0-2406-JM-CI-01
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : VALENTIN MACEDONIO INOCENTE PAULINO
ESPECIALISTA : CONDE HUAYABA CLARISA YESSENIA
MARTILLERO : RAMOS ROMANI, RUDY OSCAR
PERITO : BRAVO MONDOÑEDO, JOAN CARLO
MUCHA HINOSTROZA, CASIO FELIX
DEMANDADO : HUAYTA VILLANUEVA, HECTOR LUIS
DEMANDANTE : DECAROPE SAC

RESOLUCIÓN NÚMERO: OCHENTA Y OCHO
Campo Verde, diez de julio del año dos mil veintiséis.

I. MATERIA

Emitir pronunciamiento respecto a la solicitud de convocatoria a remate el bien inmueble dado en garantía presentada por el ejecutante **DECAROPE**, mediante el escrito N° 865-2026; debiéndose tener en cuenta los actuados que anteceden y los siguientes considerandos:

II. ANÁLISIS:

2.1. De acuerdo con lo prescrito en el **artículo 731° del Código Procesal Civil**, aprobada que sea la tasación o siendo innecesaria ésta, el Juez deberá convocar a remate la misma que se efectuará a través del Remate Judicial Electrónico (REM@JU).

2.2. Revisado el expediente se verifica que, mediante escritura pública de Constitución de Hipoteca, en la cláusula cuarta las partes convinieron en valorizar el inmueble denominado Centro Poblado Campo Verde Mz.20 Lote 5A(con frente al Psje. Central) Distrito de Campo Verde, Provincia de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali, que tiene un área superficial/ocupada de 343.81 metros cuadrados, cuyos linderos, medidas perimétricas y domicilio corren inscritos en la partida electrónica N°P19036744 del Registro de Predios de Pucallpa, por la suma de **TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (U\$\$. 33,341.00).**

2.3. El remate electrónico judicial - **REM@JU** ha sido implementado en el distrito judicial de Ucayali, conforme a lo dispuesto por la Resolución Administrativa N° 000189-2021-P-CSJUC-PJ¹ emitida por la Presidencia de esta Corte Superior de Justicia en concordancia con la Resolución Administrativa N° 104-2021-CE-PJ² expedida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial; por lo que por regla general los remates deberán llevarse a cabo a través del aplicativo **REM@JU** del Portal Web del Poder Judicial.

2.4. Conforme a lo anterior, el remate electrónico judicial - **REM@JU** se llevara a cabo de acuerdo a lo establecido en la **Ley N° 30229**³, su Reglamento y directiva vigente, debiendo tener en cuenta que:

¹ R.A. N°000189-2021-P-CSJUC-PJ: **ARTICULO PRIMERO:** DISPONER la puesta en marcha del Servicio de Remates Electrónicos Judiciales - REM@JU, en la Corte Superior de Justicia de Ucayali a partir del 22 de Abril del 2021, siendo obligatorio que los órganos jurisdiccionales comprendidos en los alcances de la implementación del servicio REM@JU realicen los remates judiciales de conformidad a las disposiciones contenidas en la Ley N° 30229, así como de los documentos normativos aprobados por el Consejo Ejecutivo.

² R.A. N°000104-2021-CE-PJ: **ARTICULO PRIMERO:** DISPONER la implementación de la segunda fase de los Remates Electrónicos Judiciales - REMA@JU en las Cortes Superiores de justicia, cuya factibilidad técnica previamente ha sido determinanda, conforme al detalle siguiente: (...) 9.- respectivas presidencias, que emitan el acto resolutivo correspondiente de puesta en marcha del servicio de Remates Electrónicos Judiciales - REMA@JU.

³ Ley que adecúa el uso de las tecnologías de información y comunicaciones en el sistema de remates judiciales y en los servicios de notificaciones de las resoluciones judiciales, y que modifica la ley orgánica del poder judicial, el código procesal civil, el código procesal constitucional y la ley procesal del trabajo.

i. Firme que sea la resolución que ordena el remate, el Secretario judicial debe publicar en el Portal Web del Poder Judicial el aviso de convocatoria con la información relacionada con el proceso de remate electrónico judicial y demás actos pertinentes, tal como se dispone en el **artículo 15° de la indicada Ley⁴** y **artículos 14.2 y 15.1 del referido reglamento⁵**.

ii. El sistema REM@JU genera automáticamente el cronograma de ejecución del remate electrónico en primera, segunda y tercera convocatoria, comprendiendo las fases de publicidad, inscripción, desarrollo y adjudicación.

2.5. Por último se debe indicar que de acuerdo con los **artículos 736.1 y 742 del Código Procesal Civil⁶**, la base de la postura en la primera convocatoria ascenderá a las dos terceras partes (2/3) del valor del bien convenido, y de ser el caso en la segunda convocatoria se reducirá en un quince por ciento (15%) asimismo en la tercera convocatoria se reducirá un quince por ciento (15%) adicional; además debe observarse escrupulosamente las formalidades previstas para el acto de subasta bajo sanción de nulidad.-

III. DECISIÓN

Estando a las consideraciones precedentes, esta judicatura resolviendo dispone.

3.1. CONVOCAR A REMATE JUDICIAL ELECTRÓNICO del inmueble materia de garantía hipotecaria.-

3.2. DEJAR CONSTANCIA que dicho acto procesal se deberá ejecutar a través del aplicativo **REM@JU** DEL Portal Web del Poder Judicial según la convocatoria que corresponda (Primera, segunda o Tercera) en los siguientes términos:

⁴ Artículo 15. Fases del remate electrónico judicial

El procedimiento de remate electrónico judicial comprende las siguientes fases:

a) Preparatoria. Comprende la preparación de la información digital sobre el bien objeto del remate considerando una adecuada línea de producción de microformas digitales y documentos electrónicos.

b) Publicidad de convocatoria. Comprende la publicación en el Portal Web del Poder Judicial del aviso de convocatoria de la información relacionada con el proceso de remate electrónico judicial para su visualización o descarga de la información publicada, además de notificarse por correo electrónico a los usuarios postores registrados en una base de datos y mediando por lo menos diez días calendario entre dicha publicación y el inicio del desarrollo del remate electrónico judicial, sin perjuicio de colocar los avisos del remate a que se refiere el artículo 733 del Código Procesal Civil.

c) Inscripción. Comprende la inscripción y el pago del oblate de todo usuario postor registrado y acreditado en el Remate Electrónico Judicial (REM@JU) que le permite participar en el proceso de remate electrónico de un bien, debiendo realizar una declaración jurada en la que exprese la procedencia lícita de los fondos con los que financie y pague su oferta. El ejecutante o el tercero legitimado no están obligados al pago del oblate en el remate electrónico judicial.

d) Desarrollo. Comprende la ejecución del remate electrónico judicial en REM@JU, consistente en la colocación de ofertas que los usuarios postores ofrezcan con la intención de superar otras ofertas a partir del precio base del bien a rematar. El plazo de duración del procedimiento de los remates electrónicos judiciales es de siete días calendario. El acto de remate electrónico judicial del bien se realiza en un lapso de veinticuatro horas.

e) Adjudicación. Comprende la adjudicación del bien al postor que haya ofrecido la oferta más alta al término del remate electrónico judicial y cumplido con pagarla en su integridad dentro del plazo señalado en el artículo 16.

⁵ Artículo 14.- Oposición

14.2 El plazo para interponer la oposición al remate mediante el REM@JU, prevista en el último párrafo del artículo 12 de la Ley, es de tres (3) días hábiles siguientes de haber quedado firme la resolución judicial que ordena el remate.

Artículo 15.- Publicidad de la convocatoria

15.1 La resolución que dispone el remate se ingresa al REM@JU en un plazo no mayor de dos (2) días hábiles de haber quedado firme, luego del cual se procede a publicar la convocatoria dentro de las 24 horas.

Artículo 736.- Reglas comunes al remate

En el acto de remate se observarán las siguientes reglas:

1. La base de la postura será el equivalente a las dos terceras partes del valor de tasación, no admitiéndose oferta inferior.

Artículo 742.- Nuevas Convocatorias

Si en la primera convocatoria no se presentan postores, se convoca a una segunda en la que la base de la postura se reduce en un quince por ciento.

Si en la segunda convocatoria tampoco se presentan postores, se convoca a una tercera, reduciendo la base en un quince por ciento adicional.

Si en la tercera convocatoria no hay postores, a solicitud del ejecutante podrá adjudicarse directamente el bien, por el precio base de la postura que sirvió para la última convocatoria, pagando el exceso sobre el valor de su crédito, si hubiere.

Si el ejecutante no solicita su adjudicación en el plazo de diez días, el Juez sin levantar el embargo, dispondrá nueva tasación y remate bajo las mismas normas.

La segunda y tercera convocatoria se anunciará únicamente por tres días, si se trata de bien inmueble y por un día si el bien es mueble.

<u>BIEN A REMATAR</u>	❖ Ubicación: Centro Poblado Campo Verde Mz.20 Lote 5A (con frente al Psje. Central) Distrito de Campo Verde, Provincia de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali, cuya área, linderos y descripción obran en su inscripción registral. ❖ Inscripción Registral: Inscrito en la Partida Registral N° P19036744, del Registro de Propiedad Inmueble - Zona Registral N° VI - Sede Pucallpa. ❖ Cargas: HIPOTECA, constituida a favor del HECTOR LUIS HUAYTA VILLANUEVA, hasta por la suma TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (U\$\$. 33,341.00), que es materia del presente remate (Asiento 00006). ANOTACIÓN DE DEMANDA, Otorgada por el Juzgado Mixto del Módulo Básico de Justicia de Campo Verde, mediante Resolución uno, sobre Ejecución de Garantías, en el expediente N° 0157-2014-18-2406-JM-CI-01, (Asiento 00007).-
<u>VALOR DE LA TASACIÓN</u>	Tasación convencional conforme a la cláusula cuarta de la Constitución de Hipoteca, en la suma TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$. 33,341.00)
<u>BASE DEL REMATE</u>	Estando a la tasación remitida de fecha 10 de marzo del 2026 y aprobada mediante resolución N°87 de fecha 03 de julio del 2026 la misma que señala el valor del bien inmueble ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON 12/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA US\$ 11,872.12 SE TIENE: ❖ <u>PRIMERA CONVOCATORIA.</u> SIETE MIL NOVECIENTOS CATORCE CON 75/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (S/. 7,914.75). Correspondiente a las dos terceras partes (2/3) del valor de la tasación de acuerdo con el artículo 736° del C.P.C. ❖ <u>SEGUNDA CONVOCATORIA.</u> SEIS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON 54/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (S/. 6,727.54). Correspondiente al monto de la Base del Primer Remate con la reducción del quince por ciento (15%) por tratarse de la Segunda Convocatoria de acuerdo con el artículo 742° del C.P.C. ❖ <u>TERCERA CONVOCATORIA.</u> CINCO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO CON 41/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

	(S/. 5,718.41). Deducido del monto que sirve como base para el segundo remate con una reducción del <u>quince por ciento (15%)</u> de acuerdo con el artículo 742° del C.P.C.
<u>PUBLICIDAD</u>	Las publicaciones de los avisos de convocatoria de remate se efectuarán en los siguientes medios: ❖ Portal Web del Poder Judicial: Para ello el Secretario cursar proceda conforme al artículo 15° de la Ley N° 30229 y su Reglamento, bajo responsabilidad funcional, debiendo comunicar su realización a este Despacho oportunamente. <u>Dejándose constancia que la presente publicación tendrá validez para todas las convocatorias que se realicen.</u> ❖ En el Local del Juzgado y en el bien inmueble: Para ello el Secretario Judicial deberá realizar el pegado de los avisos de remate tanto en el local del Juzgado como en el bien inmueble, bajo responsabilidad funcional, quien deberá faccionar el acta correspondiente.
<u>DEL POSTOR</u>	El postor en cada convocatoria deberá cumplir con: a) Registrar el oblate del diez por ciento (10) de la tasación mencionada en depósito electrónico judicial en la moneda de tasación, conforme al artículo 17 del reglamento de la Ley N° 30229. b) Registrar el arancel judicial correspondiente.
<u>DEL ADJUDICATARIO</u>	a) El postor ganador debe registrar el pago del saldo del precio en el término máximo de tres días hábiles de concluido el acto del remate, mediante depósitos o transferencias de dinero en institución del sistema financiero nacional. b) En caso de incumplir con el pago del saldo dentro del plazo previsto se declarará la nulidad del remate, con pérdida del monto por oblate, como concepto de multa, e inhabilitación para participar como usuario postor en el Remate Electrónico Judicial (REM@JU) por el plazo de un año. c) Verificado el pago y la identidad del usuario postor ganador, el REM@JU expide y entrega el certificado digital de postor ganador.

3.3. EMPLAZAR:

- ✓ **A la parte ejecutada** en el domicilio señalado en el expediente.
- ✓ **A los ocupantes del predio** materia de remate.

3.4. De conformidad con el **artículo 12 de la Ley N° 30229**⁷, la presente resolución es **inimpugnable**, sin perjuicio de la salvedad señalada en el tercer párrafo del indicado artículo.

3.5. SIN PERJUCIO DE ELLO, CUMPLA la ejecutante con presentar copia literal completa y actualizada del bien inmueble materia del presente proceso, **CONCEDIÉNDOLE** el **PLAZO** de **CINCO DÍAS. Notifíquese.**

⁷ **Artículo 12. Condiciones para remate por internet**

(...)

La resolución referida en el literal c) anterior puede ser objeto de un pedido de corrección para efectos de subsanar errores meramente de forma, materiales y de datos, pero no puede ser objeto de impugnación u oposición alguna, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente.
De haber oposición de cualquiera de las partes o terceros legitimados, de ser el caso, respecto de la modalidad de remate electrónico que prevé la presente Ley, el juez mediante resolución motivada dispondrá la modalidad de remate aplicable, pudiendo este realizarse por martillero público hábil o el juez, de acuerdo con lo regulado por el Código Procesal Civil.

JUZGADO CIVIL - SEDE MBJ CAMPO VERDE
EXPEDIENTE : 00157-2014-0-2406-JM-CI-01
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : VALENTIN MACEDONIO INOCENTE PAULINO
ESPECIALISTA : CONDE HUAYABA CLARISA YESSENIA
MARTILLERO : RAMOS ROMANI, RUDY OSCAR
PERITO : BRAVO MONDOÑEDO, JOAN CARLO
MUCHA HINOSTROZA, CASIO FELIX
DEMANDADO : HUAYTA VILLANUEVA, HECTOR LUIS
DEMANDANTE : DECAROPE SAC

RESOLUCIÓN NUMERO: OCHENTA Y NUEVE

Campo Verde, dieciséis de julio de dos mil veintiséis. -

AUTOS Y VISTOS: al ingreso del escrito N°898-2026, presentado por la defensa de la parte demandante DECAROPE SAC, téngase presente; **PROVEYENDO:**

PRIMERO: Que, mediante Resolución N.º 88, de fecha 10 de julio de 2026, se dispuso el remate del bien inmueble materia de ejecución; sin embargo, de la revisión de autos se advierte que se incurrió en una omisión respecto de las cargas que gravan el inmueble, al no haberse consignado el Asiento N.º 00009, mediante el cual se efectúa la modificatoria de hipoteca a favor del acreedor **DECAROPE S.A.C.** En tal sentido, corresponde integrar la resolución, de conformidad con lo previsto en el artículo 172, quinto párrafo del Código Procesal Civil, que faculta al Juez a integrar las resoluciones cuando hubiere omitido pronunciarse sobre algún extremo.

SEGUNDO: Asimismo, se advierte que en el extremo referido al valor del bien inmueble se consignó por error la suma de Treinta Y Tres Mil Trescientos Cuarenta Y Uno Con 00/100 Dólares De Los Estados Unidos De América (US\$ 33,341.00); no obstante, de la tasación obrante en autos, remitida con fecha 10 de marzo de 2026 y aprobada mediante Resolución N.º 87, de fecha 03 de julio de 2026, se verifica que el valor correcto del inmueble asciende a la suma de **ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON 12/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 11,872.12).** En consecuencia, corresponde corregir dicho error material, conforme a lo previsto en el artículo 407 del Código Procesal Civil, que autoriza al Juez a corregir en cualquier momento los errores materiales o numéricos contenidos en sus resoluciones.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, SE RESUELVE:

- **INTEGRAR** la Resolución N.º 88, de fecha 10 de julio de 2026, incorporando en el extremo correspondiente a las cargas del bien inmueble el Asiento N.º 00009, mediante el cual se efectúa la modificatoria de hipoteca a favor del acreedor DECAROPE S.A.C., manteniéndose subsistentes los demás extremos de la resolución.
- **CORREGIR** el extremo referido al valor del bien inmueble contenido en la Resolución N.º 88, donde se consignó la suma de Treinta Y Tres Mil Trescientos Cuarenta Y Uno Con 00/100 Dólares De Los Estados Unidos De América (US\$ 33,341.00), **debiendo ser lo correcto la suma de ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON 12/100**

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 11,872.12), conforme a la tasación aprobada mediante Resolución N.º 87, de fecha 03 de julio de 2026.

- **AL PRIMER, SEGUNDO Y TERCERO OTROSÍ, téngase presente. Notifíquese.**